

감사결과 처분요구서

- ☆본부 간이공사 이행실태 점검 -

2021. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

일상감사 非대상인 간이공사는 설계, 계약, 시공, 준공, 회계처리를 시행부서 단독으로 처리하므로 시행 타당성, 공사·계약관련 규정 및 법령 준수 여부, 예산사용 적정성 등에 대한 이행실태를 점검하여 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 문제점 및 취약점을 도출하여 적절한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

한강본부 예하 사업소 A, B, C수력발전소 대상으로 추정가격 2천만 원 미만 소규모 공사에 대한 규정 및 절차 준수 등에 중점을 두고 감사를 시행하는데 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 2021. 9. 29.부터 같은 해 10. 15.까지 한강수력본부 기획감사부 및 E양수 발전소 감사관리원을 투입하여 간이공사 이행실태 관련 규정 및 절차에 대한 준수 등에 대하여 감사를 실시하고, 같은 해 11. 1. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☆본부	특정	공사수급인 서류 미흡	통보	-
2	☆본부	특정	공사 발주방법 부적정	통보	-
3	☆본부	특정	낙찰자 산출내역서 검토 미흡	통보	-
4	☆본부	특정	법정경비 등 실적정산 미흡	통보	-
5	☆본부	특정	산업안전보건관리비 계상 누락	통보	-
6	☆본부	특정	위험성평가 미시행	통보	-
7	☆본부	특정	제경비(기타경비) 요율 적용 미흡	통보	-
8	☆본부	특정	인지세 납부 누락	시정 통보	-
9	☆본부	특정	철거공사 폐자재 처리업무 부적정	주의 통보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구 및 통 보

제 목 인지세 납부 누락

관 계 부 서 ☆본부

내 용

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 인지세를 납부할 문서 및 세액은 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로 대통령령으로 정하는 것으로 기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우 2만원의 세액을 납부하여야 한다.

또한 「계약규정시행세칙」 제118조 제5항에 따라 인지세를 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담하기 위하여 SAP 구매오더를 통하여 공사수급인이 첨부한 전자수입인지를 확인한 후 지급전표를 생성하여 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급하여야 한다.

그러나 A·B수력발전소는 1천만원이 초과된 간이공사 68건을 계약하면서 낙찰자로부터 인지세 2만원을 납부한 과세증서를 제출받았어야 하는데 60건의 인지세를 누락하였다.

❖ (관계부서 의견) A·B수력발전소 소장은 간이공사 인지세 미납을 인정하면서 즉시

시정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ☆본부장은 「인지세법」 제1조의 규정에 따라 제3조에서 정하는 금액(기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우는 2만원)의 세액을 납부하고 과세증서를 제출하도록 관련 업체에 요구하시기 바라며(시정) 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 관련 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 · 주 의 요 구

제 목 철거공사 폐자재 처리 업무 부적정

관 계 부 서 ☆본부

내 용

국가기관이 당사자가 되는 공사계약에서 계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 계약예규 「예정가격 작성기준」 제17조 제4항에 따라 그 매각액이나 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 하는 것이나, 이 경우의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 해당 공사계약을 이행하기 위하여 투입된 재료로부터 발생하는 것을 말하는 것으로, 철거공사에서 발생한 고재를 부산물로 볼 수 없다. (조달청 유권해석 2018.03.07)

그러나 A수력발전소는 보조여수로 내 Steel Lining 전량을 철거하는 공사를 발주하면서, 발생한 폐자재(고철 63톤)를 매각처리절차 없이 재료비에서 공제(감액)한 후 간이공사로 추진함은 잘못이다.

❖ (관계부서 의견) A수력발전소 소장은 본 공사는 하절기 게릴라성 폭우대비를 위하여 긴급하게 추진하는 과정에서 폐자재(고철)에 대한 매각절차를 인지하지 못하였음을 인정하였으며 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ☆본부장에게 A댐 #3 보조여수로 정비공사 중 발생한 고철을 재료비에 공제하여
 약 3천만원 이상의 철거공사를 간이공사로 처리한 A수력발전소 ★파트 ♠(●직
 급, 사번□)에게 주의를 촉구하시기 바라오며(주의),
 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 관련 교육을 시행하시기
 바랍니다.(통보)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	A수력발전소 ★파트	□	♠	'20. 1. 15. ~ 현재까지	주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구 및 통 보

제 목 계약시 공사수급인 서류 미흡 등

관 계 부 서 ☆본부

내 용

가. 공사수급인 서류 미흡

「공사관리규정」 제94조(공사수급인의 구비서류)에 따르면 계약이행 유효성을 확인하기 위하여 공사수급인 서류(사업자등록증, 시세 및 국세완납필증, 사용인감증명원, 실적증명, 계약보증금지급각서, 청렴계약 및 공정거래 이행각서, 협력회사 윤리행동강령 준수 서약서)를 계약체결 시 마다 제출받도록 되어있다.

그러나 ‘해빙기 점검결과 시설물 보수 및 기타공사’ 등 9건의 간이공사를 시행하면서 공사수급인 서류 대부분 제출받지 않았다.

나. 공사 발주방법 부적정

물자관리규정 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면 공사에 소요되는 물자는 공사계약과 분리하여 조달함을 원칙으로 하지만, 공사계약과 함께 일괄발주함이 유리

하다고 인정되는 경우에는 예외로 하고 있다. 따라서 설계내역상 물자대와 도급공사비의 예산 비중에 따라 구매계약 또는 공사계약으로 구분하여야 한다.

그런데 A수력발전소는 배수펌프장 수중펌프 간이공사를 시행하면서 설계서상의 재료비 예산비중이 재료비를 제외한 공사비보다 크므로 구매계약 발주 검토 후 간이공사를 시행하여야 하나 별도의 검토 절차 없이 추진하였다.

다. 낙찰자 산출내역서 검토 미흡

「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따르면 계약담당자는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 공사주관부서 또는 시공부서의 “내역서 검토필” 날인을 받아 계약체결시까지 계약담당부서에 제출하게 하여야 하며, 공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다.

그런데 A수력발전소는 자연재해(풍수)대비 위해요소 제거 공사를 시행하면서 계약상대자의 산출내역서에 산재고용보험의 비용이 없음에도 계약을 추진하였다.

라. 법정경비 등 실적정산 미흡

「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경) 3항에 따르면 계약담당자는 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조에 따른 퇴직공제부금(이하 국민건강보험료 등 이라 한다)의 사후정산 하도록 되어 있고, 5항에 따르면 계약담당자는 준공대가의 지급청구를 받은

때에는 하도급공사를 포함하여 당해공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하도록 하고 있다. 또한 산업안전보건관리비 사용내역 등 기타 정산항목에 대한 증빙자료에 대한 서류를 제출받아 검토하여야 한다.

그런데 A·B·C수력발전소는 조압수조 진입로 계단 설치공사 등 13건의 공사를 시행하면서 계약상대자가 준공정산 요청시 산재·고용보험료 완납증명원, 산업안전보건관리비 사용내역, 장비대여실적 등을 제출하지 않았는데도 대금을 지급하였다.

마. 산업안전보건관리비 계상 누락

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 에 따르면 총 공사금액 2천만원 이상 간이공사는 산업안전보건관리비 지급대상이므로 안전관리비를 계상하고 안전관리비를 지급해야한다.

※ 산업안전보건관리비 지급대상 기준 : 총공사금액(VAT, 사급자재비 등 포함)

그런데 A·B·C수력발전소는 댐 공도교 조명설비 교체공사 등 7건의 간이공사를 시행하면서 총 공사금액이 2천만 원 이상 공사인데도 산업안전보건관리비를 계상하지 않고 사업을 추진하였다.

바. 위험성평가 미시행

위험성평가 시행은 산업안전보건법 제36조에서 규정하고 있으며, 위반 시 동법 제175조에 따라 과태료 부과되어 이에 안전보건-1102 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」에서 위험성평가서 제출대상을 한수원과 직접 계약관계에 있는 모든 업체로 규정되어 있다.

그런데 A·B·C수력발전소는 댐마루 출입문 설치 및 기타공사 등 7건의 공사를 시행

하면서 위험성평가를 시행하지 않고 공사를 시행함을 확인하였다.

사. 제경비(기타경비) 요율 적용 미흡

「시설공사원가계산기준」의 제경비율 적용기준에 따르면 기타경비는 현장을 관리하는 비용으로 품셈 또는 법령에 의하여 산출이 불가능한 6개 비목(수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비교통통신비, 세금과 공과, 도서인쇄비)에 대하여 적용하도록 규정하고 있으며 비목별 구성비율은 아래와 같다. 또한 기타경비 항목 중 수도광열비는 사용이 필요 없는 공사 조건이거나 우리 회사가 제공할 경우 구성비율만큼 제외하여야 한다.

[참조] 기타경비 구성비율

* 시설공사원가계산기준(2021. 10. 25. 7차 개정)

비 목	구성비율	비 목	구성비율
수도광열비	8%	여비.교통비.통신비	5%
복리후생비	35%	세금과공과	33%
소모품비	18%	도서인쇄비	1%
합 계		100%	

그러나 A수력발전소는 2호기 발전기 철구조물 복구공사 등 4건의 공사에 필요한 전기는 우리 회사에서 제공하였으므로 기타경비는 수도광열비 구성 비율만큼 제외하고 산출하여야 함에도 수도광열비를 포함하여 기타경비를 계상하였다.

조치할 사항

❖ ☆**본부장**은 간이공사에 대한 관련 규정 및 절차준수를 위하여 본부 및 예하

사업소 전 직원을 대상으로 아래 표를 참조하여 관련 교육(간이공사 업무처리
기준 포함)을 시행하시기 바랍니다.(통보)

지적내역	관련 규정 및 법령
◦ 공사수급인 서류 미제출	◦ 「공사관리규정」 제94조
◦ 공사 발주방법 부적정	◦ 「물자관리규정」 제14조
◦ 낙찰자 산출내역서 검토 미흡	◦ 「계약규정시행세칙」 제194조
◦ 법정경비 등 실적정산 미흡	◦ 「계약규정시행세칙」 제203조
◦ 산업안전보건관리비 계상 누락	◦ 「산업안전보건법」 제72조
◦ 위험성평가 미시행	◦ 「산업안전보건법」 제36조
◦ 제경비 요율 적용 미흡	◦ 「시설공사 원가계산 기준」

. 끝.